

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 731 - 732/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมควร ช่อเกตุ

จำเลย

นายสมควร ช่อเกตุ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีทั้งสองสำนวนนี้ จำเลยเป็นบุคคลเดียวกัน

ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกโจทก์ในสำนวนแรกว่า
โจทก์ที่ 1 และเรียกโจทก์ในสำนวนหลังว่าโจทก์ที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288,371,91 ฐานฆ่าผู้อื่นให้วางโทษจำคุก 18 ปีฐานพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุสมควรให้วางโทษปรับ 80 บาท รวมจำคุก 18 ปี ปรับ 80 บาท จำเลย
ให้การและนำสืบ รับว่าได้ใช้อาวุธมีดแทงผู้ตายจริงเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
ฐานฆ่าผู้อื่นลดโทษหนึ่งในสาม คงจำคุก 12 ปี ฐานพาอาวุธมีด ไปในทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุสมควรลดโทษกึ่งหนึ่ง คงปรับ 40 บาทรวมจำคุก 12 ปี ปรับ 40 บาท ให้
บวกโทษจำคุก 15 วัน ฐานขับรถ โดยประมาทตามคดีหมายเลขแดงที่ 12950/2528
ของศาลแขวงธนบุรี เข้ากับโทษจำเลยในคดีนี้ รวมจำคุก 12 ปี 15 วัน ปรับ 40 บาท
ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอขบวนโทษจำเลยในคดีหมายเลขแดง
ที่ 12950/2528 ของศาลแขวงธนบุรีเข้ากับคดีนี้นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 และจำเลยฎีกา (อันดับ 120,122)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 141,140)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามา3 ครั้งแล้ว ศาลฎีกา
มีคำสั่งให้ยกคำร้อง แต่ไม่ปรากฏคำสั่งครั้งที่สามในสำนวนที่ส่งมายังศาลฎีกา
(อันดับ 118,135)

ศาลชั้นต้นและศาลฎีกาอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวใน

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ตามลำดับ โดยในชั้นอุทธรณ์
ศาลฎีกาตีราคาประกันสำนวนละ 175,000 บาท(อันดับ 8,95ในสำนวนแรก และ
อันดับ 27 ในสำนวนหลัง)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธ์-จำลอง สุขศิริ-สัญญาชัย สิงหลกะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ